

刑法
No409

H25-8

(配点：2)

月 日

月 日

犯人蔵匿等の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 甲は、窃盗事件を犯して逃亡中の乙を自宅にかくまったが、かくまった時点では、既にその窃盗事件の公訴時効が完成していた。甲には、犯人蔵匿罪は成立しない。
2. 甲は、強盗事件を犯して逃亡中の乙の所在を知っていたが、その所在を警察官に尋ねられた際、その質問に答えなかった。甲には、犯人隠避罪が成立する。
3. 甲は、強盗事件を犯した息子乙を逮捕から免れさせるため、乙に逃走資金を与えた。甲には、犯人隠避罪が成立する。
4. 甲は、過失運転致死事件の被告人として裁判を受けていた乙が保釈中であることを知りながら、乙を逃亡させるため、乙にその資金を与えた。甲には、犯人隠避罪が成立する。(改)
5. 甲は、未成年者略取・誘拐事件を犯して逃亡中、告訴権者からの告訴がない時点で、友人乙に未成年者略取・誘拐事件を犯して逃げているのでかくまってほしい旨依頼して乙宅に一晚かくまってもらった。甲には、犯人蔵匿罪の教唆犯が成立する。(改)

No409	犯人蔵匿等の罪	正答率
H25-8	正 解	26%

1 正しい

103 条。犯人蔵匿罪の趣旨は、刑事事件の捜査、公判、刑の執行等、国家の刑事司法作用を保護することにある。そのため、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」とは、実際に訴追する必要のある者を指し、公訴時効の完成により訴追又は処罰の必要性がなくなった者はここに含まれない。よって、公訴時効が完成している乙をかくまっても犯人蔵匿罪は成立しない。

2 誤っている

103 条。「隠避」とは、蔵匿以外の方法により官憲による身柄拘束を妨げる一切の行為をいう。もっとも、一般の私人には犯人を検挙・確保する作為義務はない。そのため、一般人の不作为は身柄拘束を妨げる行為には該当しない。よって、一般人にすぎない甲が強盗事件を犯した乙の所在を知っているにもかかわらず警察官からの質問に答えなかったとしても、犯人隠避罪は成立しない。

3 正しい ★

105 条。犯人蔵匿等の罪及び証拠隠滅等の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。その趣旨は、犯人と親族関係にある者には、人情として犯人蔵匿等や証拠隠滅等を行わないことに対する期待可能性が少ないことにかんがみて、犯罪自体は成立するものの、裁量的に刑の免除事由とした点にある。したがって、本条が適用される場合でも犯罪自体は成立する。本記述では、甲は乙に対し逃走資金を提供しており、これは逃走を容易にし身柄の確保を困難にさせる行為として、「隠避」に当たる。また、甲は乙の親であるから 105 条が適用されるものの、これにより犯人隠避罪の成否が左右されることはない。よって、甲には犯人隠避罪が成立する。

4 正しい

103 条。保釈中の者であっても、その行方をくまらせば公判手続・刑の執行に支障が生ずるため、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に当たる。よって、保釈中の乙も「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に当たり、乙に対し逃走資金を供与してその身柄の確保を困難とする行為は「隠避」となるため、甲には犯人隠避罪が成立する。

5 正しい

大判昭 8.10.18。本記述では、犯人自身に犯人隠避罪の共犯が成立するかが問題となる。判例は、犯人自身が知人に対し自らの身代わり犯人として捜査機関に対し虚偽の自白をするよう唆した事案において、犯人がその発見逮捕を免れようとすることは、人間の至情であるから、犯人自身の単なる隠避行為は法律上の罪として問うところではなく、いわゆる防御の自由に属すると述べ、犯人自身の隠避に期待可能性が認められないとして自己のための犯人隠避罪の正犯は成立しないとす。しかし、同判例はそれに続けて、他人を教唆して自己を隠避させ 103 条の犯罪を実行させるに至っては防御の濫用に属し、法律の放任行為として干渉しない防御の範囲を逸脱したものといわざるを得ないので、被教唆者に対し犯人隠避罪が成立する以上、教唆者たる犯人は犯人隠避教唆の罪責を負うとして、犯人自身が他人を教唆して自己を隠避させた場合は、防御権の濫用として犯人隠避教唆罪が成立するとしている。また、告訴がない状態であっても捜査・訴追が予定された者であることに変わりないため、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に該当する。よって、本記述においても、告訴をまだ受けていない甲には犯人蔵匿教唆罪が成立する。